

Je z

č. zmluvy L002/2026

**Zmluva o podaní umeleckého výkonu /
Licenčná zmluva**

uzavretá v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
medzi:

Objednávateľom:	Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
sídlo:	Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany 955 01
IČO:	36 728 683
DIČ:	2022310114
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 19322/N
zastúpený:	PhDr. Gabriela Švajlenová, konateľka
e-mail:	riaditel@kulturato.sk
č. účtu:	SK87 0900 0000 0051 2132 1890

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

a

Výkonným umelcom:	Juraj LÖRINCZ
miesto podnikania:	Partizánska 1282/17, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	46 082 786
DIČ:	1083243326
zapísaný v:	živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín č. živn. registra: 350-31105
č. účtu:	LT63 3250 0165 8117 0496

(ďalej len „moderátor“)

(prevádzkovateľ a moderátor spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je podanie umeleckého výkonu zo strany moderátora ako výkonného umelca moderovaním relácií Rádia Topoľčany „TOPRÁNO“, „TOPTIME“, v priestoroch rádia: Spoločenský dom, Nám. Ľudovíta Štúra 2357/2 v Topoľčanoch, moderovaním a technickým zabezpečením podujatí organizovaných Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou Topoľčany s.r.o., výrobou rubriky Rádia Topoľčany „Náhľad do minulosti“ a nahovorením reklamných spotov.
2. Moderátor podpisom tejto zmluvy zároveň poskytne prevádzkovateľovi licenciu v rozsahu v zmysle tejto zmluvy.
3. Moderátor sa zaväzuje každý umelecký výkon podľa tejto zmluvy podať riadne a včas a podľa dohodnutých podmienok, pričom sa zaväzuje moderovať osobne s náležitou

starostlivosťou a podľa vysielacej štruktúry rádia a dodržiavať dramaturgický rámec a skladbu programu a prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas zrealizovaný predmet tejto zmluvy moderátorovi dohodnutú odmenu.

Článok II. Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene nasledovne:
 - za podanie umeleckého výkonu formou moderovania relácií Rádia Topoľčany vo výške 10 € (slovom: desať eur)/1 hodina moderovania
 - za podanie umeleckého výkonu výroby rubriky Rádia Topoľčany „Náhľad do minulosti“ 10€ (slovom desať eur)/1 rubrika
 - za podanie umeleckého výkonu formou moderovania a technického zabezpečenia podujatí organizovaných Mediálnou a kultúrnou spoločnosťou s.r.o. vo výške dohodnutej s konateľkou tejto spoločnosti, PhDr. Gabrielou Švajlenovou, v závislosti od podujatia
 - za nahovorenie jedného reklamného spotu 10€ (slovom desať eur)/1spot.Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že prevádzkovateľ neposkytne moderátorovi vopred žiadnu zálohu.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy uhradiť po riadnom a včasnom prijatí riadneho umeleckého výkonu / výkonov moderátora, a to na základe faktúry /daňového dokladu/ vystavenej v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia, mesačne pozadu za predchádzajúci kalendárny mesiac, na podklade výkazu zrealizovaných jednotlivých umeleckých výkonov (moderovaných relácií), ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť každej faktúry; s lehotou splatnosti 10 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi.
3. Zaplatením odmeny sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu prevádzkovateľa.
4. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 43 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dohodli, že prevádzkovateľ nevykoná pri vyplatení odmeny podľa tejto zmluvy zrážku dane; moderátor si daň z odmeny podľa tejto zmluvy vysporiada sám a túto skutočnosť oznámi správcovi dane.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že moderátor nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky (práva) voči prevádzkovateľovi vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Právny úkon, na základe ktorého moderátor postúpi svoju pohľadávku voči prevádzkovateľovi na tretiu osobu alebo zriadi záložné právo na pohľadávku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, je podľa ust. § 39 zákona č. 40/964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, neplatný.
6. Na úhradu zmluvných pokút, sankcií a náhrady škôd a pod. sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

Článok III. Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2026.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Moderátor je povinný sa na umelecký výkon riadne pripraviť, podať ho s plnou zodpovednosťou a ako výkon maximálny svojim možnosťami, dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a ním určených osôb (najmä dramaturga / dramaturgičky relácie), termíny relácie / iných relácií, ako aj program relácie / iných relácií.
2. Moderátor vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy nemá žiadne zmluvné záväzky, a nemá vedomosť o žiadnych skutočnostiach, ktoré by mu bránili v plnení podľa tejto zmluvy.
3. Moderátor sa zaväzuje, že neuzavrie po podpísaní tejto zmluvy, ďalšie záväzky, ktoré by mohli ohroziť podanie umeleckého výkonu / výkonov, ku ktorému sa zaviazal.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pre moderátora vhodné podmienky na realizáciu predmetu tejto zmluvy, najmä technické zabezpečenie potrebné na vysielanie.
5. Prevádzkovateľ je povinný moderátorovi včas poskytnúť informácie a pokyny súvisiace s podaním umeleckého výkonu.
6. Moderátor sa zaväzuje, že výkon nebude obsahovať skutočnosti, ktoré by mohli bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov tretích osôb, alebo ktoré by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi a dobrým menom alebo povestou prevádzkovateľa alebo ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade, že v tomto prípade bude prevádzkovateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia, moderátor je povinný túto nahradiť v plnej výške.
7. Moderátor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi v prípade, ak nepodá umelecký výkon riadne a včas.
8. Moderátor je povinný dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy pre technické zariadenia prevádzkovateľa a z toho vyplývajúce predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane (vrátane interných predpisov prevádzkovateľa; podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol s nimi riadne oboznámený), pričom v prípade porušenia tohto ustanovenia zodpovedá za vzniknutú škodu a prevádzkovateľ si uplatní náhradu škody a nemajetkovej ujmy vyjadrenú v peniazoch, ktorá mu tým vznikla.
9. Moderátor sa zaväzuje, že ďalšie osoby pozvané moderátorom za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy sa nebudú svojvoľne a bez sprievodu moderátora pohybovať po priestoroch prevádzkovateľa.
10. Moderátor sa zaväzuje upozorniť na prípadné riziká vyplývajúce z plnenia predmetu tejto zmluvy.
11. Moderátor sa zaväzuje, že reláciu, ani inú reláciu rádia prevádzkovateľa, nevyužije na účely propagácie politických strán a politických hnutí.
12. V prípade porušenia niektorého z vyhlásení alebo porušenia niektorej povinnosti podľa tohto článku zmluvy zo strany moderátora je prevádzkovateľ oprávnený žiadať od moderátora zmluvnú pokutu vo výške 200 eur,- € (slovom dvesto eur), a to za každé jednotlivé porušenie; náhrada škody týmto nie je dotknutá.

13. V prípade, že moderátor nedodrží dohodnutý termín podania výkonu alebo dramaturgický rámec a skladbu programu relácie, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 eur,- € (slovom dvesto eur).
14. Moderátor vyhlasuje, že považuje výšku zmluvných pokút dohodnutých v tejto zmluve, s ohľadom na možné negatívne následky (napr. poškodenie dobrého mena prevádzkovateľa, skutočná škoda na strane prevádzkovateľa a pod.), za primeranú.
15. Podmienky prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, sú sprístupnené dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa:
<https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36728683/sk/zakladne-informacie>

Článok V. Podanie umeleckého výkonu

1. V prípade, ak moderátor nemôže podať výkon **vôbec** z dôvodov ochorenia alebo z iných mimoriadne závažných dôvodov, napr. úraz, úmrtie v rodine, je povinný o tom bezodkladne informovať konateľku Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany, s.r.o. PhDr. Gabrielu Švajlenovú, tel. kontakt: +421 903696839, e-mail: riaditel@kulturato.sk a riadne zdokladovať nemožnosť plnenia svojho záväzku. V takom prípade odmena dohodnutá v tejto zmluve, moderátorovi neprislúcha vôbec.
2. Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu **vinou alebo z dôvodu na strane moderátora** (s výnimkou dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku), je moderátor povinný uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej odmeny.
3. Pokiaľ nedôjde k podaniu výkonu **v celom rozsahu, ale len v časti** z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy, patrí moderátorovi pomerná časť dohodnutej odmeny, a to podľa toho v akom rozsahu bol výkon prijatý.
4. V prípade, ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa nepríde k realizácii výkonu, objednávatel' uhradí moderátorovi preukázateľne vynaložené náklady.

Článok VI. Licencia, použitie mena a fotografie moderátora

1. Moderátor udeľuje prevádzkovateľovi súhlas (licenciu) na:
 - zaznamenanie jeho výkonu, zaznamenanie jeho prevedenia na zvukový záznam, k jeho prípadnej úprave potrebnej pre účely rozhlasového vysielania, k zverejneniu výkonu, jeho predvedeniu a použitiu všetkými formami sprístupňovania verejnosti a ku všetkým spôsobom propagácie
 - rozhlasové vysielanie, pričom za rozhlasové vysielanie sa rozumie aj verejný prenos výkonu prostredníctvom siete internet (webcasting, streaming) a sprístupňovanie archívnych programov prostredníctvom siete internet (downloading, on demend, podcast), resp. iných známych alebo počas platnosti tejto zmluvy vyvinutých technológií,
 - vyhotovenie originálu záznamu výkonu,
 - vyhotovenie rozmnoženiny záznamu výkonu,
 - verejné rozširovanie originálu záznamu výkonu alebo jeho rozmnoženiny,
 - sprístupňovanie záznamu výkonu verejnosti,
 - využitie záznamu na propagačné účely.
2. Licenciu podľa bodu 1. moderátor poskytuje prevádzkovateľovi ako nevýhradnú, bez teritoriálneho a časového obmedzenia, a to na celú dobu trvania majetkových práv.

3. Prevádzkovateľ je so súhlasom moderátora, oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie výkonu v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku (sublicencia).
4. Moderátor súhlasí s použitím svojho mena a priezviska, ako aj fotografie na materiáloch, prípadne nahrávkach a videozáznamoch z podujatí, ktoré priamo súvisia s reláciou alebo inou dohodnutou reláciou rádia prevádzkovateľa, za účelom publicity a marketingu, pričom fotografie má právo moderátor schváliť.

Článok VII. Ukončenie zmluvy

1. Platnosť tejto zmluvy skončí ukončením lehoty jej platnosti, dohodou zmluvných strán, resp. odstúpením.
2. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k jej podstatnému porušeniu, pričom za podstatné porušenie sa považuje:
 - zo strany moderátora porušenie ustanovení čl. IV. tejto zmluvy
 - zo strany prevádzkovateľa porušenie ustanovení čl. IV. tejto zmluvy.
3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane; týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných sankcií, pokút a náhrady škody.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení ich neskorších zmien.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.
3. Zmluva je vyhotovená v troch (2) rovnopisoch, pričom prevádzkovateľ obdrží jede (1) rovnopis a moderátor obdrží jeden (1) rovnopis tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia informácie o jej uzatvorení na centrálnom registri zmlúv.
5. Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
6. Uzatvorením tejto zmluvy zaniká Zmluva o podaní moderátorského výkonu a udelení licencie na jeho použitie č. N2022/009, uzatvorená dňa 1.4.2022, vrátane Dodatku č. 1 – N2023/007 zo dňa 7.3.2023.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je obsah zmluvy známy v celom jeho rozsahu s tým, že zmluva je prejavom ich pravej, slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripojujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Topoľčanoch, dňa 05.01.2026

V Topoľčanoch, dňa 05.01.2026

prevádzkovateľ
Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

moderátor
Juraj Lorincz